

3-16-5/2-10-7321/2023

17.08.2023

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 5 avqust tarixli 273 nömrəli Qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"da və 272 nömrəli qərarı ilə "Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust tarixli 148 nömrəli Qərarında dəyişikliklər (əlavə olunur) edilmişdir.

Həmin dəyişikliklərə əsasən "Notariat hərəkətlərinin qeyd edilməsi üçün elektron reyestr" in forması təsdiq olunmuşdur.

Bildiyiniz kimi, hazırda kəğız formada aparılan reyestrlərlə yanaşı "Elektron notariat" informasiya sistemində tam avtomatlaşdırılmış qaydada elektron reyestr də tətbiq edilirdi. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq xatırladıyıq ki, avqust ayının 21-dən yalnız elektron reyestr tətbiq edilə bilər.

Təlimatın tələbinə görə barəsində notariat hərəkəti aparılmış şəxslərin və ya onları təmsil edən səlahiyyətli nümayəndələrin fotosəkli həmin reyestrə və notariat hərəkətlərinə dair sənəddə də əks olunmalıdır. Bu tələbə əməl olunmasının yaranmış mübahisələrin həlli zamanı xüsusi sübutetmə əhəmiyyətini nəzərə alaraq onun icra edilməsinə ciddi riayət olunmalı və müraciət etmiş şəxslərin fotosəkli məhz həmin notariat hərəkətinin aparılması zamanı çəkilməlidir.

Digər notariat hərəkətlərinin aparılması zamanı çəkilmiş fotosəkildən təkrar istifadə olunması, fotosəklin başqa mənbədən əldə edilməsi texniki imkanlar vasitəsilə və hətta, vizual olaraq da müəyyən edilə bilər. Belə halların müəyyən edilməsi və qarşısının alınması üçün "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə mütəmadi monitoring aparılacaqdır. Yoxlamalar zamanı qüsurlara yol vermiş notariuslar barəsində intizam tənbehi tədbirləri görülməkdir.

Kağız reyestrədən yalnız hərbi vəziyyət elan edilməsi, habelə təbii fəlakətlər, texnoloji qəzalar və fəvqəladə xarakter daşıyan digər hallar zamanı istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bu hallar zamanı dövlət orqanlarının elektron informasiya sistemlərinin, o cümlədən "Elektron notariat" informasiya sisteminin fəaliyyətində fasilələr baş verdiyi halda notariat hərəkətləri "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"da nəzərdə tutulmuş qaydada kəğız formada aparılan notariat reyestrində qeyd edilməli və hər bir hərəkətə müstəqil nömrə verilməlidir. Kağız formada aparılan reyestrlərin tətbiqi tarixi və müddəti Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.

Eyni zamanda həmin dəyişikliklərə uyğun olaraq notariat hərəkətlərinin aparılması və bununla əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi üçün tələb olunan sənəd və (və ya) məlumatın Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə olunması mümkün olduqda, həmin sənədlər və ya məlumatlar ərizəçidən tələb edilmir. Belə sənədlərin və ya məlumatların Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə edilməsi mümkün olmadığı hallarda onların təqdim edilməsi ərizəçinin razılığı ilə sorğu əsasında müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) tələb olunur və ya ərizəçi tərəfindən təmin edilir. Ədliyyə Nazirliyi qeyd olunan Təlimatda nəzərdə tutulmuş və müvafiq dövlət orqanından (qurumundan) Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə əldə edilməsi mümkün olan sənəd və məlumatların siyahısını müəyyən edir və rəsmi internet saytında yerləşdirir.

Qeyd olunur ki, hazırda Bakı şəhərinin bir sıra notariat ofislərində daşınmaz əmlaka sərəncam verilməsi ilə bağlı notariat hərəkətlərinin aparılması zamanı "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Qanunun 9-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş daşınmaz əmlak üzərində hüquqların "bir pəncərə" prinsipi əsasında dövlət qeydiyyatı ilə bağlı pilot layihə həyata keçirilir və test rejimində sınaqlar başa çatdıqdan sonra digər notariat ofislərində də bu prinsipin tətbiqinin mümkünlüyü barədə əlavə məlumat veriləcəkdir.

Bundan əlavə "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"da edilmiş dəyişiklərə əsasən notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi nəzərdə tutulmayan, o cümlədən notariat işinə əlavə edilməsi məqsədilə sənədlərin surətlərinin təsdiqinə, habelə digər notariat hərəkətinin aparılması çərçivəsində elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin kağız daşıyıcısına keçirilərək təsdiqinə görə dövlət rüsumu və ya haqq, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqqın tutulmaması və bu zaman sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası ilə bağlı tənzimləmə hər əməliyyat üzrə konkretləşdirilmişdir.

Bildirilir ki, "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi nəzərdə tutulmayan sənədlərin, o cümlədən notariat işinə əlavə edilməsi məqsədi ilə hazırlanmış sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmaların tətbiq edilməsi sahəsində bəzi notariuslar tərəfindən qüsurlara yol verilmiş, həmin notariuslar intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, bu barədə respublikanın notariat ofislərinə məlumat göndərilmişdir. Bununla bağlı da informasiya sistemində monitorinqlərin keçirilməsinə başlanıldığı diqqətinizə çatdırılır.

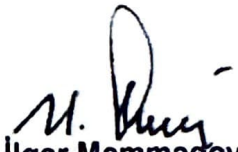
"Notariat haqqında" Qanunun 3-cü maddəsinə əsasən notarius Notariusun etik davranış kodeksinin tələblərinə və Ədliyyə Nazirliyinin metodiki tövsiyələrinə riayət etməlidir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq sözügedən dəyişikliklərin öyrənilməsi və fəaliyyətinizdə qanunvericiliyin tələblərinə düzgün əməl edilməsi tapşırılır.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

Qoşma: 9 vərəq, 1 nüsxə

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin reisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri**


İlqar Məmmədov

